

한전KDN(주) 상임감사 주의요구·통보

제 목 건전한 조직문화 저해 행위

소 관 부 서 □□□(●●●●부)

조 치 부 서 ① □□□(●●●●부) ② □□□□□(田田부)

구 분 인사관리(복무)

내 용

1. 업무 개요

●●●●부(구 □□□□□□□□부)는 품질경영 계획 수립 및 ISO 경영시스템 인증 관리, 국가품질상(품질경쟁력 우수기업, 품질분임조 등) 기획 및 품질명장제도 운영, △△△△ △△△△ 시스템(△△-△△△) 및 혁신제안 시스템 등의 관리 업무를 수행하고 있다.

그리고 □□□ ●●●●부 AAA XX¹⁾(이하 “AAA XX” 이라 한다)는 0000. 00. 00. 부서 전입한 이후 현재까지 주무차장을 맡고 있고, 부서 내에서 품질경영 계획 수립과 품질보증 및 표준화 관리 업무를 담당하고 있으며, 특히 국제표준인증(ISO)의 사후관리(연 x회) 및 갱신(x년차)을 위해 x년 주기로 인증 심사기관을 선정(용역발주 계약)하여 ISO 경영시스템을 관리하는 정담당자이다.

1) AAA XX(사번 xxxxxx) : 0000. 00. 00.生, 0000. 00. 00. 입사, 0000. 00. 00.~현재까지 ●●●●부 근무

또한 □□□ ●●●●부 BBB YYYY(Y)²⁾(이하 “BBB YY” 이라 한다)는 0000. 00. 00. 전입한 이후 현재까지 부서 내에서 △△△△ △△△△ 시스템(△△-△△△) 기획 및 운영, IT분야 품질보증 및 표준화 관리 업무를 담당하고 있으며, 6종의 국제표준인증(ISO) 중 IT분야에 해당하는 ISO/IEC³⁾ 20000, 27001의 사후관리 및 갱신을 담당하는 ISO 경영시스템 관리의 부담당자이다.

한편 BBB YY는 0000. 00. 00. 감사차장을 통해 AAA XX의 욕설 및 폭언, 괴롭힘 행위와 일방적인 업무전가 및 종합감사 사후 조치에 대한 부당한 책임전가에 대한 고충 민원을 접수하였고, AAA XX 또한 0000. 00. 00. ‘신고인의 행위로 인한 피해 사례(9건)’ 민원을 감사실에 제출하였다.

2. 관계 법령·규정 및 판단기준

「취업규칙 규정」 2.1.1 (직원의 의무)에 따르면 직원은 회사의 제 규정을 준수하고, 상사의 직무상 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 수행하여야 한다.

그리고 「인권경영규정시행」 2.1 (인권침해 행위의 금지)에 따르면 임직원은 다른 직원 또는 회사가 계약을 맺고 있는 자(법인의 경우 그 임직원)에 대하여 신체에 대해 폭행하거나 협박하는 행위, 지속·반복적인 욕설이나 폭언 행위, 2.2에서 정하는 유형의 직장 내 괴롭힘 행위를 하여서는 아니 된다고 규정되어 있다.

※ 「인권경영규정시행」 2.2 (직장 내 괴롭힘 행위 유형)의 8)

☞ 그 밖에 업무의 적정범위를 넘어 직원에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무 환경을 현저히 악화시키는 행위

2) BBB YYYY(Y)(사번xxxxxx : 0000. 00. 00.生, 0000. 00. 00. 입사, 0000. 00. 00.~현재까지 ●●●●부 근무

3) ISO/IEC : International Standard Organization / International Electrotechnical Commission

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 피신고인의 폭언 확인

BBB YY는 0000년 00월 00일 직원간 폭언 및 위협 행위에 대해 고충 민원을 접수했고, 관련 민원 내용에 대해 신고인 및 피신고인, 참고인의 문답 조사와 확인서를 통해 다음과 같은 사실이 확인되었다

① AAA XX는 부서 예산담당자로서 BBB YY의 출장계획 승인을 거부하는 과정에서 BBB YY에게 욕설을 한 사실은 인정하였으며, BBB YY가 주장하는 추가적인 폭언(욕설 등), 위협 행위, 지속적인 괴롭힘(추궁) 등에 대해서는 서로의 진술이 불일치하고, 참고인 문답 조사를 통해서 확인된 사실도 없었다.

② 또한 BBB YY는 ISO인증 업무와 관련하여 AAA XX가 본인과 사전협의 없이 일방적으로 업무의 일부를 전가하였다고 주장하였으나, 업무 인수인계 과정에서 부서장의 중재와 본인이 중재안을 수락하여 해당 업무 담당자로 변경된 점으로 보았을 때 일방적인 업무 전가라고 판단하기는 어렵다.

③ 그리고 BBB YY가 주장하는 AAA XX의 종합감사 대응이 부적절했다는 부분은 개인적인 견해로 보이고, AAA XX의 종합감사 후속 조치를 위한 자료요청에서 발생한 부서원 간의 원활하지 않은 업무처리 사유를 BBB YY 책임이라 호도하였다는 주장은 서로의 진술이 불일치하고 참고인들의 답변 또한 명확하지 않아 사실 여부를 확인할 수 없었다.

④ 더불어 BBB YY는 AAA XX가 ‘상급자에 대한 하극상 징계 및 욕설 관련 징계 해고’에 대한 인터넷 사례를 문자로 발송하여 본인을 협박했다고 주장하였고,

공식적인 법률 판단을 받아보고자 ○○경찰서에 ‘폭언 및 협박과 허위사실 유포에 대한 명예훼손’ 으로 AAA XX에 대한 고소장을 접수하였다고 진술하였다. 하지만 조사결과 AAA XX는 카카오톡 어플을 통해 인터넷 사례를 송부한 사실 외에 협박 등의 어떠한 내용도 언급한 사실이 없었으며, 경찰도 수사에서 BBB YY가 제출한 고소와 관련하여 증거가 불충분한 사안이라 판단하였다.

나. 신고인의 폭언으로 인한 근무환경 악화 및 조직문화 저해 확인

AAA XX는 BBB YY가 0000년 00월 00일 민원을 접수한 사실을 인지하고 피신고인 또한 ‘신고인의 행위로 인한 피해 사례(9건)’ 를 정리하여 직접 ♣♣ ♣♣부에 제출하였고, 관련 민원 내용에 대해 신고인 및 피신고인, 참고인의 문답 조사를 실시하여 다음과 같은 사실이 확인되었다.

① 0000년 BBB YY가 부서 내에서 선풍기를 발로 차고 다이어리를 책상에 집어 던져 부서 내 공포 분위기를 조성하였다는 AAA XX의 주장에 대해 BBB YY는 자리를 이동하던 중 선풍기가 걸려 넘어진 것이고, 다이어리를 집어던진 사실이 없다고 답변하였지만, 참고인 문답 조사 과정에서 해당 사실이 있었음을 확인하였고, 당시 현장에 있었던 부서원들이 공포감을 느꼈다는 사실도 추가로 확인되었다.

② 또한 AAA XX가 현장에 없었다는 이유로 BBB YY는 답변을 거부하였으나, 0000년 田田田田지부 노조간담회에 참석한 참고인들을 통해서 BBB YY가 당시 노조지부위원장에게 욕설과 폭언을 한 사실이 있었고, 이로 인해 노조간담회 분위기가 험악해졌음을 확인하였다.

③ 그리고 BBB YY는 0000년 초 부서장과 주무차장의 업무분장(안) 협의 과정에 대해 두 사람이 부서원과 협의 없이 업무를 분장한다고 생각하여 “밀실 정치 하지 말라”고 소리친 사실을 인정하였으며, 당시 부서장과의 면담 후에 본인의 행동에 대해 사과한 사실을 확인하였다.

④ 그러나 AAA XX가 주장한 BBB YY의 ‘동료들에 대한 업무능력 지적’, ‘0000년 하반기 분장 업무에 대한 거부’, ‘생일자 행사에 대한 불만’, ‘0000년도 예산 확보 관련 업무 비협조’ 사항은 신고인, 피신고인, 참고인들의 진술 내용이 일치하지 않아 해당 내용에 대한 사실 여부는 확인할 수 없었다.

다. 참고인들의 AAA XX와 BBB YY에 대한 의견

감사실은 감사실시 과정에서 참고인들에게 AAA XX와 BBB YY의 업무 방식 및 두 사람 관계에 대한 부서원들의 견해에 대해 질문하였으며 그에 대한 답변은 아래와 같았다.

① AAA XX는 부서원이 BBB YY과의 업무 협의 시 소통의 어려움이 있음을 AAA XX에게 의견을 전달했으나 이에 대한 배려는 없었고, 부서원들의 의견을 들어주지 않으면서 본인의 의견을 대부분 반영하여 업무를 처리하였다고 답변하였다.

② BBB YY는 평소에 본인의 주장만 옳다고 말하고 직원들이 듣기에 거북한 말투를 자주 사용하여 이에 대한 조언을 했었고, BBB YY와 x년 동안 함께 근무했지만 계속 같이 일하는 것이 힘들겠다는 생각도 들었으며, 본인 업무 외의 일이 할당되면 예민해지고 불만이 생기는 것 같았다고 답변하였다.

그리고 감사실은 참고인들의 의견을 종합하여 '00년부터 '00년까지 AAA XX와 BBB YY 간의 갈등으로 폭언, 비하 발언, 고성으로 인한 부서 내 공포감 조성 등 조직문화를 저해한 행위가 발생하였고, 이로 인해 ○○○○부(구 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■부) 직원들도 감사대상 기간 동안 상당한 정신적 고통을 겪었음을 확인하였다.

조사자 의견

BBB YY가 주장한 6가지 민원 내용 중 그 사실이 확인된 사항은 AAA XX가 인정한 욕설 뿐이라고는 하나 엄연히 임직원은 회사의 인권경영에 따라 폭언, 협박, 지속적인 괴롭힘 행위를 하여서는 아니됨으로 피민원인에게 주의를 줄 필요가 있다고 판단된다.

그리고 AAA XX가 주장한 9가지 민원 내용 중 BBB YY의 고성으로 인한 부서 내 공포감 조성, 노조지부위원장에 대한 폭언, 부서장과 주무차장에 대한 부적절한 발언 등이 확인되어 「인권경영규정시행」 세칙을 위반한 민원인 또한 이에 대한 주의 조치가 필요하다.

또한 부서장 및 부서원들은 신고인과 피신고인의 관계 개선을 위해 노력하였지만 두 사람이 관계 개선의 의지가 없고, 향후 부서원들에 대한 동일한 인권침해 행위가 발생하지 않도록 하기 위하여 신고인과 피신고인에 대한 분리 조치 및 부서 이동 등의 조치가 필요해 보인다.

관계부서 의견

●●●●부는 감사대상 기간 동안 AAA XX와 BBB YY 사이의 업무적 갈등이 있었음을 인정하며, 향후에는 부서원 사이의 갈등과 이로 인한 조직문화 저해 행위가 재발하지 않도록 직원들에 대한 교육을 실시하고 철저히 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

□□□□□장은

- ① 동료 직원에게 폭언(욕설)을 하고 고성으로 부서원들에게 공포감을 조성하는 등 건전한 조직문화를 저해하여 「취업규칙」 및 「인권경영규정시행」 세칙을 위반한 관련자들에게 “경고” 조치하고, (주의)
- ② 부서원들에 대해 동일한 인권침해 행위가 재발하지 않도록 관련자들을 현재 근무 부서로부터 인사이동 조치하기 바랍니다. (통보)

□□□장은 향후 폭언, 비하발언, 고성으로 인한 공포감 조성 등의 조직문화 저해 행위가 발생하지 않도록 부서원들에게 「취업규칙」 및 「인권경영규정시행」 세칙을 교육하기 바랍니다. (통보)

< 관련자 >

소속	직급	성명 (사번)	담당 기간	귀책 사유	처분요구
□□□ (●●●●부)	x	AAA (xxxxxx)	0000. 00. 00. ~ 현재.	취업규칙 및 인권경영규정시행 위반	경고
□□□ (●●●●부)	x	BBB (xxxxxx)	0000. 00. 00. ~ 현재.	취업규칙 및 인권경영규정시행 위반	경고